



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente

Sentenza

nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 5253/2023, pendente

tra

Parte_1 elettivamente domiciliato
in Milano, Via Mameli n. 20, presso lo studio dell'avv. Donatella Iacona, che lo
rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo

ricorrente

e

CP_2

convenuto contumace

Oggetto: *accertamento differente livello retributivo; richiesta spettanze e differenze retributive, indennità legali e contrattuali non corrisposte; responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03;*

Conclusioni:

Per il ricorrente:

NEL MERITO

*[...] dichiarare l tra il sig Parte_1
la società CP_2 di un
inquadrate nel livello III de Organizzazione_1 con orario di lavoro full time per
tutto il periodo di lavoro dec l 30.09.2022 o nel diverso livello di
giustizia accertato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. e art. 2099 c.c.;*

2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere, ex livello III del CCNL Edili Industria, le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorativo decorrente dal 01.10.2021 al 30.09.2022 alle dirette ella società CP_2 e, conseguentemente, condannare la società CP_2 in persona rappresentate pro tempore, nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) la società Controparte_3 in persona del

legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. [...] Parte_1 e per i dedotti titoli, della somma lorda di € 50.360,07 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;

IN SUBORDINE

- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere, ex livello II del CCNL Edili Industria, le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorato te dal 01.10.2021 al 30.09.2022 alle dirette dipendenze della società CP_2 e, conseguentemente, condannare la società CP_2 in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché solidalmente ex .c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) la società Controparte_3 in persona del legale rappresentante

pro tempore, al pagamento in favore del sig Parte_1 [...] e per i dedotti titoli, della somma lorda di € 46,509,00 oltre etaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria

IN OGNI CASO

dichiarare la s a il sig Parte_1 [...] e la società CP_2 di u inquadrato nel livello I del CCNL Edili Industria, con orario di lavoro full time, per tutto il periodo di lavoro decorrente dal 01.10.2021 al 30.09.2022 e per l'effetto, stante la mancata corresponsione di qualsivoglia retribuzione al lavoratore a partire dal mese di Gennaio 2022, condannare o emettere ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 423 c.p.c. nei confronti della societ CP_2 in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, co (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) la societ Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, per la somma di € 41.385,42.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.

Svolgimento del processo

Il sig. Parte_1 Moh Parte_1 ha convenuto in giudizio la CP_2 e la Controparte_3 - di essere stato formalmente assunto in data 1.10.2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e full-time, scadente al 31.07.2022, formalmente e fittiziamente inquadrato come operaio qualificato con mansioni di "manovale edile" nel livello I del CCNL Edili Industria; - che alla formale scadenza il rapporto di lavoro era cessato; - di avere di fatto svolto le proprie prestazioni lavorative presso diversi cantieri in esecuzione dei contratti di appalto stipulati dal datore di lavoro; - di avere di fatto sempre svolto a far data dal 01.10.2021 al 30.09.2022 alle dirette dipendenze della CP_2 le prestazioni lavorative di operaio specializzato con mansioni di muratore-

cappotista; - di avere quindi diritto all'inquadramento nel livello III del CCNL citato per effetto delle mansioni effettivamente svolte; - di avere svolto la propria prestazione lavorativa secondo il seguente orario di lavoro *full-time*: dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00, nonché due domeniche al mese dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00 senza tuttavia alcun riconoscimento retributivo in relazione alle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte; - di avere diritto a differenze con riferimento all'orario di lavoro osservato, al differente livello di inquadramento contrattuale tra il formalizzato (I livello del CCNL Edili Industria) e quello effettivamente svolto per tutto il periodo lavorativo in esame (III del medesimo CCNL), lamentando anche il mancato pagamento retributivo di tutte le mensilità decorrenti dal mese di gennaio 2022 nonché la mancata corresponsione delle somme maturate e dovute a titolo di TFR e di spettanze di fine rapporto; - che le diffide non avevano avuto alcun esito.

Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.

Si è costituita la *Controparte_3* chiedendo il rigetto del ricorso.

La Sa. *CP_2* è rimasta contumace.

Alla udienz la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti nei confronti di *Controparte_3* ed è stata dichiarata l'estinzione del giudizio con riferimento al rapporto processuale tra il ricorrente stesso e tale parte convenuta.

Il giudizio è proseguito nei confronti di *CP_4*

Alla udienza del 27.2.2024 il ricorrente ha rinunciato all'escussione dei testimoni, citati ma non comparsi ed ha precisato le proprie conclusioni con riferimento alla minore somma discendente dai conteggi nelle more depositati (conteggi che non tengono conto né delle asserite ore di straordinario svolte, né del superiore inquadramento).

Alla udienza del 27.2.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

Le domande di parte ricorrente sono fondate.

1. Il rapporto di lavoro, la tipologia e la durata dello stesso trovano riscontro nella comunicazione Unilav (doc. 2, fascicolo ricorrente) dalla quale risulta che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della Sa.ver in data 1.10.2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e *full-time*, scadente al 30.9.2022, inquadrato come operaio qualificato con mansioni di "*manovale edile*" nel livello I del CCNL Edili Industria.

Il ricorrente ha rinunciato alle domande aventi ad oggetto il lavoro straordinario ed il superiore inquadramento, insistendo nel lamentare il mancato pagamento di tutte le retribuzioni a partire dal mese di gennaio 2022, del e delle spettanze di fine rapporto secondo quanto oggetto di formale contrattualizzazione.

In assenza di buste paga, le somme richieste a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi oggetto di domanda, spettanze di fine rapporto e TFR trovano riscontro nei conteggi depositati in data 26.2.2024, redatti secondo i parametri di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro (doc. 1, fascicolo ricorrente).

A fronte dell'allegazione del ricorrente circa il mancato pagamento degli importi di cui sopra, incombeva sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto ad adempiere al proprio debito.

E' noto che spetti al datore di lavoro l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 991 del 20/01/2016, Rv. 638615 – 01 ed in generale Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).

La società convenuta è rimasta contumace, di talché non vi è prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze della ricorrente, né è stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, anche sotto il profilo di una diversa quantificazione delle spettanze pretese.

Le domande di parte ricorrente devono, quindi, essere accolte e la convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma lorda di 24.862,25, di cui € 2.131,33 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:

condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma lorda di 24.862,25, di cui € 2.131,33 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;

fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano, il 27/02/2024

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison